

1501397-29.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

b) no dia 13 de julho de 2021, na Avenida Winston Churchill, nº 1477, apto. 81-A, bairro Anchieta, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, MONICK, juntamente com o acusado THAYNAN, foragido, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) invólucros plásticos do tipo "filme" da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501397-29.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501397-29.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2189581/2021 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 19029859 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1553/21/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2189581 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2189581 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO, 1553/21/110 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIO ALVES DE JESUS e outros

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

MONICK APARECIDA JÚLIO RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE BATISTA SILVA e RAUL AUGUSTO RODRIGUES NETO, juntamente com THAYNAN Chaves Moura Nascimento (aditamento à denúncia para correção de erro material no nome foi ofertado e recebido às págs.455 e 548), qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº11.343/06; e MARCELO GOMES DE LIMA, PEDRO HENRIQUE RIOS FRANCO e HELIO ALVES DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, incisos II e VI, ambos da Lei nº11.343/06, porque:

a) desde data incerta até o dia 13 de julho de 2021, na Avenida Winston Churchill, nº 1477, bairro Anchieta, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, MONICK, GUSTAVO e RAUL, juntamente com o denunciado THAYNAN, foragido, associaram-se entre si com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

b) no dia 13 de julho de 2021, na Avenida Winston Churchill, nº 1477, apto. 81-A, bairro Anchieta, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, MONICK, juntamente com o acusado THAYNAN, foragido, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) invólucros plásticos do tipo “filme” da substância, TETRAHIDROCANNABINOL (THC), vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido aproximado de 1.164g; 01 (um) invólucro plástico com fita adesiva de cocaína, com peso líquido de 518g; 01 invólucro plástico com fita adesiva de cocaína, com peso líquido aproximado de 996g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além de 01(uma) máquina seladora, 01 (uma) máquina de contagem de cédulas; diversas embalagens e invólucros; 04 (quatro) cadernos com contabilidade típica da mercancia espúria, bem como a quantia de R\$ 27.618,00 (vinte e sete mil e seiscentos e dezoito reais), proveniente do comércio ilícito.

c) GUSTAVO e RAUL guardavam, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de tráfico, 2 tabletes contendo “maconha” e outros 2 tabletes contendo “cocaína”;

d) desde data incerta até o dia 13 de julho de 2021, na Avenida Winston Churchill, nº 1477, bairro Anchieta, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, MARCELO, PEDRO e HELIO, juntamente com mais dois indivíduos ainda não identificados, com emprego de arma de fogo, associaram-se entre si com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta da denúncia que, por ocasião dos fatos, havia dois grupos associados para o comércio de entorpecentes, o primeiro (THAYNAN, MONICK, GUSTAVO e RAUL), os dois primeiros moradores do condomínio existente no endereço acima descrito, especificamente da unidade 81-A; e o segundo (MARCELO, PEDRO e HELIO e mais dois indivíduos não identificados), que sabedores da prática espúria desenvolvida no local, se dirigiram até lá para aquisição de entorpecentes, inclusive em poder de vultuosa quantia em dinheiro, veículo próprio e arma de fogo.

Segundo o apurado, THAYNAN e MONICK, que são casados e moradores do apartamento 81-A do condomínio localizado no endereço acima descrito, de mútuo acordo, guardavam e mantinham na residência em comum os referidos entorpecentes, bem como a referida quantia em dinheiro (R\$ 27.618,00 vinte e sete mil e seiscentos e dezoito reais) obtida com a venda ilícita, dentro de uma caixa de sapatos mantida no quarto do casal.

No interior do referido apartamento, os acusados implementaram infraestrutura para a consecução do comércio de entorpecentes, inclusive com 01(uma) máquina seladora, 01(uma) máquina de contagem de cédulas, diversas embalagens e invólucros, 04 (quatro) cadernos com contabilidade típica da mercancia espúria, notebook, bolsas, cujo quadro de colaboradores contava com a atuação dos também acusados GUSTAVO e

RAUL.

Ademais, consta que HÉLIO, policial militar, PEDRO e MARCELO, além de dois comparsas ainda não identificados, em poder de uma arma de fogo, dirigiram-se a bordo de um veículo prata, de placas não anotadas, até o endereço acima descrito para adquirir as drogas guardadas e ocultas pelo primeiro grupo (os moradores do apartamento 81-A: MONICK, GUSTAVO e RAUL).

Consta que como resultado de atividades ilícitas, notadamente o fluxo clandestino de drogas, apurou-se que HÉLIO estava em poder da quantia de R\$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais); PEDRO, em poder do valor de R\$ 1.532,00 (um mil quinhentos e trinta e dois reais); e MARCELO em poder de R\$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

Consta que HÉLIO, PEDRO e MARCELO, além de mais um dos comparsas, se identificando como visitantes ao porteiro do condomínio, foram liberados para entrada pelo morador do apartamento 81-A. O segundo comparsa não identificado permaneceu no interior do veículo.

Em seguida, PEDRO e MARCELO desceram até o térreo acompanhado de THAYNAN, o qual trazia consigo maleta contendo drogas, oportunidade em que foi rendido por terceiro portador de arma de fogo.

Na sequência, HÉLIO se apropriou de referida maleta e entregou a outro comparsa, o qual acompanhado do referido terceiro (que rendeu Thaynan) se evadiu conduzindo veículo automotor, placas não anotadas.

Consta que THAYNAN retornou ao interior do condomínio e também fugiu do local logo em seguida, utilizando seu automóvel (conforme dinâmica registrada nas imagens de segurança do condomínio).

PEDRO e MARCELO ainda correram no encalço de Thaynan, porém, foram contidos pelo porteiro no compartimento de entrada do condomínio, denominado de "gaiola".

Diante de tal situação, a Polícia Militar foi acionada e compareceu até o local dos fatos.

Ali chegando, os policiais militares se depararam com HÉLIO, PEDRO e MARCELO. Indagados, HÉLIO se identificou como policial militar e PEDRO e MARCELO como informantes de policiais civis.

Em revista pessoal, em poder de HÉLIO, PEDRO e MARCELO foram localizadas as quantias em dinheiro acima mencionadas. Os acusados relataram que haviam negociado a compra de drogas com um traficante que residia naquele condomínio, indicando o apartamento onde estavam os entorpecentes.

Em razão disso, os Policiais Militares adentraram no condomínio e, enquanto realizavam diligências pelo terreno, avistaram os acusados GUSTAVO e RAUL, os quais foram visualizados dispensando uma sacola preta por cima do muro do imóvel. Após uma breve vistoria, foi localizada a referida sacola preta contendo 2(dois) tijolos de maconha. Indagado, GUSTAVO admitiu que tal entorpecente lhe pertencia. Prosseguindo com as diligências, foram localizados 2(dois) tijolos de cocaína embaixo de um veículo e próximos a GUSTAVO e RAUL. Indagado, RAUL admitiu que havia escondido tais entorpecentes quando notou a presença da guarnição no local.

Diante disso, GUSTAVO e RAUL foram prontamente detidos.

Na sequência, os policiais seguiram para o apartamento 81-A onde juntamente com a moradora MONICK, a qual franqueou a entrada da equipe, e ali localizaram mais drogas, quais sejam, 4 tabletes pesando globalmente 1164g de "maconha"; outros dois

tabletes de "cocaína" pesando, 518g e 996g, além da quantia de R\$ 27.618,00 (vinte e sete mil, seiscentos e dezoito reais) em espécie; bem como uma balança de precisão, uma seladora, diversas embalagens e invólucros, máquina contadora de cédulas, quatro cadernos contendo a contabilidade da mercancia de drogas, notebook e cinco aparelhos celulares.

Acompanhamentos pelo síndico do condomínio, os policiais militares acessaram as imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento do local e visualizaram a dinâmica acima narrada.

Diante disso, todos foram encaminhados ao distrito policial. Interrogados pela autoridade policial, os acusados permaneceram em silêncio.

As circunstâncias da prisão, a natureza, a grande quantidade e a forma como estavam embaladas, bem como a existência de expressiva quantia em dinheiro em poder dos réus, além da apreensão de apetrechos destinados à comercialização espúria e contabilidade típica, evidenciam que a droga seria destinada ao consumo de terceiras pessoas.

Outrossim, a dinâmica dos fatos demonstra que os acusados mantinham ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de forma estável e permanente, voltado para a prática do crime de tráfico de drogas, ficando evidenciada a divisão de tarefas entre eles estabelecida para tal prática.

Quanto ao grupo composto pelos moradores do condomínio em tela, THAYNAN e MONICK atuavam como responsáveis pelo armazenamento, controle e distribuição das drogas, enquanto os acusados RAUL e GUSTAVO tinham a atribuição da efetiva de também ocultar e distribuir as substâncias entorpecentes, utilizando-se das dependências do condomínio em tela.

No tocante aos acusados HÉLIO, PEDRO e MARCELO, além dos dois comparsas não identificados, estavam associados com o nítido propósito comum de aquisição e transporte de entorpecentes para comercialização e distribuição visando atender interesses de ambos, contando com veículo prata, de placas não identificadas, e utilização da arma de fogo, valendo-se, ainda, da qualidade de policial militar de HÉLIO.

Nesse contexto, é certo que em poder de HÉLIO, PEDRO e MARCELO foram apreendidos valores expressivos em dinheiro, circunstância indicativa de que tais valores visam fomentar o tráfico de drogas mediante aquisição de quantias vultuosas de drogas a fim de posterior ocultação e distribuição.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial a págs. 11/370.

Notificados (págs. 594, 597, 666, 669, 704 e 712), os acusados ofertaram defesa preliminar às págs. 683/693 (Monick), 566/574 (Raul), 580/583 (Pedro), 609/611 (Marcelo), 614/625 (Helio) e 868/877 (Gustavo). Recebida a denúncia às págs. 889/892, os réus foram citados (págs.999 - Marcelo, 1001- Monick, 1003 - Pedro, 1004- Raul, 1005 - Gustavo e 1008 - Helio). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas quatro testemunhas comuns e duas testemunhas de defesa, interrogando-se os acusados. Foi homologada a desistência da oitiva das demais testemunhas (págs.1012/1018, 1352/1356 e 2183/2186). Foi decretada a prisão preventiva do corréu THAYNAN (págs.441/444). Edital de citação foi publicado (págs.936/938). Foi desmembrado o feito em relação a THAYNAN, pois não constituiu defensor nos autos e tampouco comparecer espontaneamente. Ainda está foragido.

Foi juntado aos autos link de acesso às imagens das câmeras operacionais portáteis instaladas nas fardas dos policiais militares (págs. 1239 e 2182).

Autorizada a quebra do sigilo telemático dos aparelhos celulares e notebook's (págs.548/550 e 781/787), os relatórios foram juntados aos autos às págs.

1381/1546, 1566/1927 e 2023/2039).

Em memoriais, a acusação requereu a condenação de Monick e Gustavo como incursos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A condenação de Raul como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Requereu, ainda, a absolvição de Raul, Hélio, Pedro e Marcelo da imputação do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal (págs. 1392/1946).

RAUL requereu sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente pugnou pelo reconhecimento da tentativa e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Na hipótese de condenação, requereu a inaplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no artigo 40 da Lei de Drogas, pena mínima, reconhecimento do tráfico privilegiado e concessão do direito de apelar em liberdade (págs. 1949/1963).

GUSTAVO, em seus memoriais, arguiu, preliminarmente: a) nulidade da continuação da instrução acusatória após o interrogatório dos acusados; b) que sejam afastadas as interpretações e circunstâncias apresentadas nos relatórios referentes à quebra de sigilo telemático do aparelho celular do acusado, impedindo-se que atos pretéritos, cuja materialidade não foi comprovada, sejam considerados. No mérito, postulou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Na hipótese de condenação, pede a fixação da pena no patamar mínimo e reconhecimento do tráfico privilegiado (págs. 1969/1988).

PEDRO requereu absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória. Na hipótese de condenação, postulou a fixação da pena no mínimo legal, com afastamento das causas de aumento; reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação do artigo 44 do Código Penal (págs. 1997/2005).

MARCELO arguiu, preliminarmente, nulidade absoluta por ofensa ao devido processo legal e ao artigo 400 do Código de Processo Penal, com desentranhamento dos relatórios das devassas juntados aos autos. No mérito, pleiteou a absolvição.

Alternativamente, na hipótese de condenação, requereu pena mínima, reconhecimento de atenuante, afastamento da causa de aumento de pena, regime mais benéfico e a faculdade de recorrer em liberdade (págs. 2040/2049).

HELIO requereu sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (págs. 2115/2121).

Juntado aos autos o resultado da quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares dos acusados (págs.1382/1527, 1528/1546, 1566/1713, 1714/1719, 1720/1728, 1729/1731, 1732/1736, 1737/1760, 1761/1779 e 1780/1927) que já havia sido deferida judicialmente antes da primeira audiência realizada nos autos (págs.781/787), às partes foi dada ciência acerca da prova acrescida e sobre ela interrogados os acusados (págs.2183/2186). Na mesma ocasião, acusação e defesa dos réus GUSTAVO, RAUL, PEDRO, MARCELO e HELIO reiteraram os memoriais anteriormente ofertados (pág.2186).

MONICK ofertou memoriais às págs. 2189/2226. Requereu absolvição por negativa de autoria ou, ainda, por insuficiência probatória.

Monick foi beneficiado com a liberdade provisória às págs.187/192. Nas decisões de págs. 2050/2052 e 2344, foi revogada a prisão preventiva dos acusados Hélio, Marcelo, Pedro e Raul, expedindo-se alvará de soltura clausulado. GUSTAVO permanece preso.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, rejeito as preliminares arguidas nos autos.

1.A defesa alega cerceamento de defesa em razão da juntada do relatório das conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acusados após a oitiva das testemunhas e interrogatórios, com afronta ao artigo 400 do Código de Processo Penal.

A defesa de GUSTAVO aduz, ainda, que a prova não tem validade e deve ser desentranhada dos autos.

Esta específica prova é corolário do direito fundamental da privacidade e da

intimidade o resguardo da inviolabilidade das comunicações e de seus dados. A ordem constitucional assegurou tais espaços de liberdade conforme conhecida e consagrada fórmula dada pelo artigo 5º, XII da Constituição Federal. Assim, o sigilo da comunicação, nada mais é do que a faculdade que toda pessoa tem de restringir o acesso de terceiros ao conteúdo de seus atos comunicativos.

A interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas exige prévia ordem fundada nos juízos de necessidade, vinculados para fins persecutórios. Os dados de comunicação, vale dizer, aqueles que indiquem a frequência das comunicações e os seus destinatários, por traduzirem um padrão, um hábito do interlocutor, também estão acobertados pelo sigilo, exigindo-se, igualmente, prévia ordem judicial. Na hipótese dos autos, o acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos acusados GUSTAVO, RAUL, MARCELO, PEDRO e HELIO e no apartamento de MONICK e THAYNAN foi judicialmente autorizado por meio de decisão motivada na satisfação dos pressupostos legais e lastreadas nos elementos de prova carreados aos autos, os quais apontaram para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos acusados. Buscou-se, especialmente, diante das peculiaridades do caso concreto, elementos para análise da prática ou não do crime de associação para o tráfico de drogas, sendo indispensável a prova (págs.781/787).

Embora o deferimento da quebra do sigilo telemático dos 12 (doze) aparelhos celulares apreendidos nos autos (como esclarecido à pág.642) tenha ocorrido antes da primeira audiência de instrução realizada nos autos (págs.781/787), com ampla ciência às partes, os relatórios somente foram juntados aos autos após a oitiva de testemunhas e interrogatórios dos acusados, a despeito das inúmeras cobranças efetuadas por este Juízo (págs. 1252/1254, 1325/1327, 1352/1356 e 1553/1554). Justificou, a Autoridade Policial, que a demora na juntada da prova aos autos ocorreu pelo número de aparelhos celulares (12) e diante do extenso e relevante conteúdo encontrado sobre a prática de atividades ilícitas (foi determinado, inclusive, instauração de inquérito policial autônomo para investigação dos indivíduos que não integram o pólo passivo da presente ação, cf.pág.1565), além de dificuldade técnicas agravadas pela pandemia, conforme págs. 1055, 1314, 1345 e 1381.

Acolhida a justificativa, determinada a prova técnica no início da fase judicial, cientes os acusados e defesa da apreensão dos aparelhos celulares e, evidentemente, do conteúdo que neles seria encontrado, não havia motivo para a redesignação do interrogatório dos acusados.

Destaca-se que não foi ofertado pela defesa, iniciados os trabalhos em audiência, qualquer inconformismo. Malgrado a preclusão consumativa, a defesa aguardou o término da oitiva das testemunhas de defesa e do interrogatório de todos os acusados para, então, pedir nulidade das diversas horas de oitiva (cf. gravação importada no termo de audiência de págs.1352/1356), o que não atende à boa-fé processual.

De qualquer modo, juntados aos autos os relatórios referentes à quebra do sigilo telemático deferido judicialmente (págs.1382/1546, 1566/1927 e 2023/2039), foi dada ciência às partes e designado nova data para interrogatórios dos acusados justamente para manifestação facultativa sobre a prova acrescida (págs.2183/2186). O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, corolário do princípio *pas de nullité sans grief*, de acordo com o art. 563 do CPP e o enunciado da Súmula n. 523 do STF.

Repita-se: A apreensão dos aparelhos celulares e a quebra do sigilo telemático eram conhecidos pelos acusados (que conheciam o conteúdo de seus bens) e defesa (que somente alegou prejuízo ao cabo de todos os interrogatórios judiciais dos acusados). Sem prejuízo, a prova acrescida foi submetida ao contraditório, com designação de nova data para interrogatório dos réus em complementação e oportunidade para manifestação complementar da defesa antes da prolação da sentença.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. PERÍCIA JUNTADA APÓS O INTERROGATÓRIO JUDICIAL. VISTA AS PARTES. AUSÊNCIA DE

PREJUÍZO. PENA-BASE AUMENTADA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA NO GRUPO CRIMINOSO. ÍNDICE DE 1/3 NA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE MENOR NO DELITO. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental, juntada após o interrogatório do réu, for submetida ao contraditório, como na hipótese, foi oportunizada às partes tempo hábil para se manifestarem sobre as transcrições das conversas extraídas dos telefones dos denunciados, antes do oferecimento das alegações finais e prolação da sentença. Logo, não há ausência de comprovação do prejuízo suportado pela defesa, afasta-se a declaração de invalidade do processo nos termos do art. 563 do CPP. 2. A posição de liderança do agente no grupo criminoso é fundamento bastante para o aumento da pena-base. 3. A elevação, da pena na terceira fase, em 1/3 - pela majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 - está suficientemente motivada, uma vez que a Corte estadual indicou o envolvimento de três adolescentes no cometimento habitual do tráfico de drogas pelo grupo criminoso, tendo destacado inclusive que um deles "utilizava rádios transmissores, conforme imagens por ele divulgadas nas redes sociais". 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 687.661/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

"[...] 2. Prevalece nesta Corte Superior que "a juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso em tela, inexistente prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos pelo assistente da acusação e não ficou demonstrada necessidade de novo interrogatório do réu" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.638.190/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020). 3. Não há contradição no fato de o Ministério Público ter afirmado não ter diligências a requerer, uma vez que, conforme indicado no excerto acima transcrito, os laudos já haviam sido requeridos, estando apenas se aguardando a juntada deles, motivo pelo qual realmente não havia necessidade de serem requeridos novamente. Pelo mesmo motivo, não há se falar, por óbvio, em ofensa à boa-fé.[...]" (AgRg no RHC n. 162.884/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

2. A alegação de que houve afronta ao artigo 400, do Código de Processo Penal, pela juntada tardia dos mencionados relatórios, também não merece acolhida. Com efeito, dispõe o parágrafo 1º do mencionado artigo que as provas serão produzidas em uma só audiência. Entretanto, referido dispositivo se refere, em verdade, à prova oral.

Ressalte-se que tampouco quanto a esta houve ofensa ao que diz a lei. No presente caso, as oitivas foram fracionadas em mais de um ato em virtude do grande número de pessoas a ser ouvidas.

Neste sentido:

"[...] 8. Quanto à alegada afronta ao art. 400 do CPP, em virtude de mencionada prova emprestada ter sido juntada aos autos apenas após o interrogatório do recorrente, tem-se que o dispositivo indicado como violado diz respeito à prova oral, disciplinando que o interrogatório do réu deve ser a última prova oral colhida. Contudo, a prova juntada após o interrogatório é prova documental, que poderia ter sido juntada, inclusive, na fase das diligências finais, sem que fosse possível falar em inversão do interrogatório. Dessarte, não há se falar em ofensa ao referido dispositivo legal. 9. Ainda que assim não fosse, "esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, 'é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão" (HC 446.528/SP, Rel. p/acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018). No mesmo sentido: AgRg no RESp 1.617.950/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020). [...]" (AgRg no AREsp n. 1.811.691/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

3. A materialidade da droga imputada aos réus GUSTAVO (tijolo de maconha) e RAUL (tijolo de cocaína) está comprovada nos autos e consta dos laudos de constatação e

químico-toxicológico juntados aos autos.

A Autoridade Policial apenas não destacou as porções atribuídas aos agentes porque entendeu, na lavratura do auto de prisão em flagrante, que GUSTAVO e RAUL estavam associados, para fins de tráfico, aos moradores do apartamento 81-A (onde também foram localizadas porções de maconha e cocaína), destinando toda a substância entorpecente apreendida na data dos fatos para única análise (págs.1092/1093).

Todavia, não houve prejuízo à defesa.

Da denúncia constou expressamente, em relação a tais acusados, que:

“Após uma breve vistoria, foi localizada a referida sacola preta contendo 2(dois) tijolos de maconha. Indagado, GUSTAVO admitiu que tal entorpecente lhe pertencia. Prosseguindo com as diligências, foram localizados 2(dois) tijolos de cocaína embaixo de um veículo e próximos a GUSTAVO e RAUL. Indagado, RAUL admitiu que havia escondido tais entorpecentes quando notou a presença da guarnição no local”. Do boletim de ocorrência juntado às págs.23/29 consta exatamente tal descrição. A droga foi devidamente submetida à perícia, conforme laudos de constatação (págs.129/131) e químico-toxicológico (págs. 489/491, 635/637 e repetido às págs.1114/1116).

A prova oral – inclusive o interrogatório judicial de cada réu – confirmou a acusação em relação às porções de droga atribuídas aos acusados na dinâmica do fato (destaca-se o depoimento judicial do policial militar MORAES, que apontou na imagem de pág.659 as substâncias entorpecentes de um e outro acusado. Sem prejuízo, a localização das mencionadas porções de droga e o contexto em que ocorreu são obtidos nas imagens capturadas pelas câmeras operacionais portáteis das fardas dos policiais militares da ROTA que realizaram as diligências na data dos fatos, cf. link de págs. 1239 e 2182).

4. A matéria arguida em preliminar pelo réu GUSTAVO nos memoriais de págs.1969/1988 - “Quanto a interceptação circunstancial” - confunde-se com o mérito e será oportunamente analisada.

No mérito, a pretensão acusatória merece parcial acolhida.

Incontroverso nos autos que:

a) THAYNAN CHAVES MOURA NASCIMENTO e MONICK APARECIDA JÚLIO RODRIGUES residiam no apartamento 81-A, situado no condomínio situado na Avenida Winston Churchill, nº.1477, bairro Anchieta, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo.

Ambos estavam no local quando o controlador de acesso do condomínio acionou a Polícia Militar.

b) No dia 13 de julho de 2021, os réus GUSTAVO HENRIQUE BATISTA SILVA e RAUL AUGUSTO RODRIGUES NETO, moradores da cidade de Campinas, foram ao apartamento de THAYNAN e MONICK adquirir droga, acompanhados de indivíduo identificado nos autos como 'Gabriel', vulgo 'Biro'. THAYNAN e MONICK estavam no apartamento.

c) Em seguida, os acusados PEDRO HENRIQUE RIOS FRANCO e MARCELO GOMES DE LIMA também foram autorizados por THAYNAN a entrar no condomínio e subir ao apartamento dele.

d) em dado momento, THAYNAN desceu e saiu do condomínio portando uma mala. Minutos depois voltou correndo, passou rapidamente pela portaria alegando que era um assalto e retornou ao apartamento.

e) atrás dele surgiram HELIO ALVES DE JESUS e MARCELO GOMES DE LIMA. O controlador de acesso, desconfiado, prendeu os acusados HELIO e MARCELO na clausura da portaria e acionou a Polícia Militar.

f) THAYNAN subiu ao seu apartamento usando o elevador. Ao sair, deparou-se com PEDRO no hall do andar e passou a agredi-lo juntamente com MONICK (Pedro alega que também foi agredido por GUSTAVO e RAUL).

g) Em dado momento, GUSTAVO desceu para a área externa do condomínio e dispensou uma sacola preta contendo dois pequenos tijolos de maconha.

h) RAUL desceu para a área externa do condomínio e escondeu, embaixo de um VW/Fusca, Tuppeware contendo tijolo de cocaína.

i) PEDRO desceu do apartamento machucado (cf. laudos de exame de corpo de delito de págs.910/911 e 912/913).

j) THAYNAN fugiu do condomínio no veículo Fiat/Palio.

k) sexto indivíduo, identificado nos autos como Gabriel, vulgo 'Biro', que havia se dirigido ao condomínio na companhia de RAUL e GUSTAVO, também fugiu.

l) a Polícia Militar (ROTA) chegou no local. Nos coletes de cada policial havia câmeras operacionais portáteis instaladas. A ocorrência foi filmada desde o início (link com senha fornecida pela Polícia Militar foi juntado aos autos, com amplo acesso pelas partes, às págs.1239 e 2182).

m) MARCELO e HÉLIO foram detidos na clausura. PEDRO foi detido no térreo do condomínio, próximo deles.

n) Franqueada a entrada do apartamento por MONICK, os policiais militares apreenderam substância entorpecente, quantia elevada de dinheiro, anotações típicas da mercancia ilícita, máquina seladora e de contagem de cédulas, embalagens usualmente usadas para acondicionar substância entorpecente e balança de precisão.

o) os policiais efetuaram a prisão de GUSTAVO e RAUL, que estavam buscavam se esconder na área externa do condomínio.

p) a sacola preta dispensada por GUSTAVO e a Tupperware escondida debaixo de um VW/Fusca por RAUL foram localizadas e apreendidas pelos policiais militares.

q) HÉLIO estava em poder da quantia de R\$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais); PEDRO, em poder do valor de R\$ 1.532,00 (um mil quinhentos e trinta e dois reais); e MARCELO em poder de R\$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

r) No apartamento de MONICK e THAYNAN foi localizada a quantia de R\$27.618,00, droga (maconha e cocaína), cadernos contendo contabilidade típica do tráfico de droga, máquina seladora e de contagem de cédula, balança, cinco aparelhos celulares e embalagens que usualmente servem para condicional droga.

A materialidade dos delitos vem demonstrada no(s):

- auto de exibição e apreensão às págs.59/61, complementado a pág.642 (droga, dinheiro, quatro cadernos com anotações típicas do tráfico de droga, máquinas seladora e de contagem de cédulas, dois notebook's, duas mochilas, veículos Fiat/Uno e Nissan/Kicks, arma de fogo e munições da PMESP, doze aparelhos celulares, documentos em nome de terceiros e de THAYNAN);
- laudos periciais juntados às págs.129/131 (constatação); 489/491, 635/637 e repetido às págs.1114/1116 (químico-toxicológico); 492/493 e repetido às págs.1141/1142 (notebooks), 447/449 e repetido às págs. 557/559 (cartuchos apreendidos com o réu Hélio); 494/496 e repetido às págs.1148/1150 (arma de fogo); 497/499 e repetido às págs.1126/1128 (aparelhos celulares); 539/545 e repetido às págs.602/608 e 1117/1123 (local do crime); 546/547 e repetido às págs.1146/1147 (mochilas); 551/553 e repetido às págs.1135/1137 (máquinas seladora e de contagem de cédulas); 554/556 (documentos em nome e terceiros); 967/980 (anotações típicas do tráfico de droga em quatro cadernos); 1078/1089 (imagens gravadas pelas câmeras do condomínio); 1124/1125 (quatro embalagens contendo 100 sacos, cada uma, do tipo zip e balança portátil) e págs.1129/1131 (RG de THAYNAN);
- no comprovante de depósito de pág.561;
- nas imagens do dinheiro, droga e objetos apreendidos às págs.658/659;
- nas informações obtidas no BOPM juntado às págs.735/767.
- no exame de corpo de delito de PEDRO e MONICK, que comprovam a luta corporal entre eles ocorrida (págs.902/903, 910/911 e 912/913);
- nos vídeos obtidos pelas câmeras operacionais portáteis instaladas nas fardas dos policiais militares (link às págs. 1239 e 2182);
- nos relatórios referente às transcrições das conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acusados, autorizada a quebra do sigilo telemático, com acesso ao conteúdo de cada bem (págs. 1381/1546, 1566/1927 e 2023/2039).

A controvérsia cinge-se quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes (réus GUSTAVO, RAUL e MONICK) e associação para o fim de tráfico de droga (réus GUSTAVO, RAUL, MONICK, MARCELO, PEDRO e HÉLIO) pelos acusados.

REÚS GUSTAVO, RAUL e MONICK.

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal os réus MONICK, GUSTAVO

HENRIQUE e RAUL AUGUSTO negaram a prática dos delitos de tráfico de droga (LT, art.33) e de associação para a prática do crime de tráfico de droga (LT, art.35) que lhe foram imputados na denúncia.